

주식 증여계약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	증여자 (갑)	수증자 (을)
성명	이도운 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 주식의 무상 이전을 준비하는 참고 초안. 주권 발행·전자등록·정관·주주 간 약정 등에 따른 실제 이전 요건은 별도 확인합니다.

제 1 조 증여와 승낙

갑은 아래 표시한 주식을 을에게 무상으로 증여하고, 을은 이를 승낙한다.

표시 항목	합의 내용
발행회사	(주)샘플승계 (가상) / 예시시 기업로 10 / 등록번호 예시 생략
종류·수량	보통주 1,000 주
1 주당 액면금액	5,000 원 — 세무 평가액과 다름
식별 방법	실제 작성 시 주권 발행/전자등록 상태와 번호 확인
현재 권리·제한	가상 전제: 담보 없음. 정관·관련 약정의 제한은 이전 전에 확인
이전 예정일	2026-10-15

제 2 조 이전 이행과 주주명부

당사자는 대상 주식의 실제 상태에 맞는 인도·계좌대체 등 이전 방법과 필요한 승인 여부를 확인하여 이행한다. 회사에 대한 주주권 행사에 필요한 명의개서 등 절차도 별도로 확인하고 협력한다.

제 3 조 평가와 신고

주식수 및 액면금액과 세무상 평가액은 구분한다. 당사자는 증여일·재산평가·과거 증여·신고 필요를 검토하고, 가업승계 특례는 별도로 요건을 확인한다.

제 4 조 부수 권리와 추가 합의

이전일 전후 배당 등 부수 권리의 귀속은 기준일과 회사 절차를 확인하여 별도로 합의한다. 가업승계 특례 적용을 보장하지 않는다.

작성일: 2026 년 09 월 13 일

갑 이도운 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

작성 안내 · 적용 범위

주식 증여계약서

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

현금 증여계약서로 대체하기 어려운 주식의 발행회사·종류·주식수·이전 절차를 명확히 하기 위한 자체 참고 양식입니다.

2. 작성 순서

- 1) 대상 회사와 증여 주식수를 현재 주주명부·증권자료와 대조합니다.
- 2) 주권 발행·전자등록 상태와 정관·주주 간 약정 등을 확인하고 적합한 이전·명의개서 절차를 정합니다.
- 3) 증여세 신고자료 및 가업승계 특례를 검토하는 경우 그 별도 신청자료를 준비합니다. [NTS-G]

3. 사용 전 확인

- 주주명부 변경만으로 모든 상황의 주식 이전 요건이 충족된다고 전제하지 않습니다.
- 액면금액에 주식수를 곱한 값을 세법상 시가나 증여재산가액으로 확정하지 않습니다.
- 스톡옵션·조합지분·해외주식·신탁·명의신탁 정리 등에는 이 양식을 그대로 적용하지 마세요.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

[NTS-B] 국세청 — 가업상속공제 신고서 제출 안내

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238919&mi=40344>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인